

ALLEGATO 3 | POLITICA CONTRO IL LAVORO MINORILE

Domanda: L'impresa ha adottato politiche e procedure per prevenire il lavoro minorile?

SCOPE

Destinatari: datori di lavoro, Intermediari del lavoro e reclutatori esterni, appaltatori

1. DEFINIZIONI

- **Lavoro minorile:** si definisce lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa che priva i bambini della loro infanzia, ne compromette il potenziale e la dignità, e che risulta mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente dannosa. Rientra in questa definizione anche il lavoro che interferisce con l'istruzione, costringendo i minori ad abbandonare la scuola prematuramente oppure obbligandoli a conciliare attività scolastiche con un carico di lavoro eccessivo.
- **Lavoro giovanile:** è svolto da persone tra i 15 e i 18 anni (con 15 anni come età minima per l'ammissione al lavoro), purché non si tratti di attività pericolose e sia adeguato all'età del giovane, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ILO n. 138 e 182.
- **Lavoro pericoloso o insalubre:** include le peggiori forme di lavoro minorile, ossia quelle attività che, per natura o contesto, possono compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei bambini. Esempi includono il trasporto di carichi pesanti, il lavoro in ambienti pericolosi o malsani, in orari notturni, con sostanze o strumenti rischiosi, in altezza o per un numero eccessivo di ore. In assenza di elenchi ufficiali nazionali, è possibile richiedere indicazioni alle autorità competenti (es. Dipartimenti del lavoro, agricoltura, tutela dell'infanzia, o uffici dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL).
- **Interesse superiore dei bambini e degli adolescenti:** ogni decisione o azione dovrà garantire e rispettare il principio dell'interesse superiore del bambino o dell'adolescente, assicurando la piena tutela dei suoi diritti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente politica si applica a tutte le candidate e i candidati, lavoratrici e lavoratori dell'azienda, siano esse/i assunte/i e/o impiegate/i e amministrate/i internamente o esternamente, nonché ai partner commerciali della catena di fornitura, in particolare reclutatori, intermediari e fornitori di servizi specializzati. La presente politica ha il pieno sostegno dell'alta dirigenza ed è stata concordata con i rappresentanti dei lavoratori. È necessario aggiornarla annualmente, nel caso in cui le leggi e le disposizioni legali sul lavoro minorile in vigore nel Paese siano state modificate.

3. RESPONSABILITÀ

Il personale delle seguenti funzioni è responsabile dell'attuazione della presente politica:

3.1 Tutte le persone impiegate devono impegnarsi per garantire che non si faccia ricorso al lavoro minorile.

3.2 [Ruoli] sono responsabili di:

- Verificare che ogni candidato abbia superato l'età minima legale prima dell'assunzione o, per i lavoratori migranti, prima della partenza.
- Mantenere e aggiornare correttamente i registri del personale.
- Segnalare tempestivamente eventuali casi sospetti o accertati di impiego di lavoratori al di sotto dell'età minima legale al responsabile competente.

3.3 [Ruoli] sono responsabili di:

- Gestire prontamente le situazioni in cui sia sospettata o confermata l'assunzione di minori, attivando le procedure di segnalazione e rimedio.
- Promuovere il miglioramento continuo delle pratiche aziendali finalizzate alla prevenzione del lavoro minorile.

3.4 [Ruoli] sono responsabili di:

- Condurre attività di due diligence nei confronti dei partner della catena di fornitura (reclutatori, intermediari, appaltatori) per garantire il rispetto del divieto di lavoro minorile.
- Concordare formalmente con i clienti l'impegno a non tollerare alcuna forma di lavoro minorile.

4. POLITICA

4.1 Dichiarazione:

- [nome dell'azienda] riconosce il lavoro minorile come una forma di sfruttamento e una violazione dei diritti umani, in contrasto con le normative internazionali. Questo tipo di lavoro priva i minori della loro infanzia, delle opportunità di sviluppo e della dignità, interferisce con il percorso educativo e danneggia la loro salute fisica e mentale.
- L'azienda non tollera, in alcun modo, l'impiego o il ricorso a lavoro minorile, né al proprio interno né presso i propri partner commerciali.

4.2 IMPEGNO

La nostra azienda si impegna a rispettare la legislazione in materia. In particolare:

- Non vengono assunti o impiegati lavoratori di età inferiore ai 16 anni, né direttamente né lungo la catena di fornitura.
- Non vengono assunti lavoratori migranti minorenni (età inferiore ai 18 anni), in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).
- I lavoratori di età compresa tra i 16 e i 18 anni devono aver completato l'istruzione obbligatoria e possono essere impiegati esclusivamente in attività non rischiose.
- I lavoratori tra i 16 e i 18 anni devono essere in possesso di un certificato medico che attesti l'idoneità al lavoro, e sottoporsi a controlli medici periodici. Questi certificati non devono essere usati in modo discriminatorio nei processi di assunzione o licenziamento.
- È vietato il lavoro notturno o dopo le ore 22:00 per chi ha meno di 18 anni.
- L'orario di lavoro dei minori di 18 anni non deve superare le 6 ore giornaliere, suddivise in blocchi di massimo 3 ore, con almeno un'ora di pausa tra un blocco e l'altro.
- È vietato il lavoro straordinario, la prestazione lavorativa nei giorni festivi o di riposo obbligatorio per i minori di 18 anni.
- I lavoratori minorenni hanno diritto ad almeno 18 giorni di ferie retribuite all'anno.

- In presenza di casi accertati di lavoro minorile, l'azienda adotta misure correttive adeguate, in linea con il principio dell'interesse superiore del minore.
- Nessun lavoratore di età inferiore ai 18 anni deve fare straordinari, lavorare di domenica o nei giorni di riposo obbligatorio.
- I lavoratori di età inferiore ai 18 anni hanno diritto ad almeno 18 giorni di ferie retribuite all'anno.
- Laddove viene individuato lavoro minorile vengono adottate risposte e misure correttive adeguate per garantire l'interesse superiore del minore.

